第二十三章 危害国防利益罪

第一节 危害国防利益罪概述

【考点 1：危害国防利益罪的概念与构成特征】

（1）危害国防利益罪是指违反国防法律法规，拒绝或逃避国防义务，危害作战和军事行动，妨害国防管理秩序，或以其他形式危害国防利益，依法应受刑罚处罚的行为；

（2）侵犯客体：国防利益，即国家为防备和抵抗侵略、制止武装颠覆和分裂、保卫国家主权等进行的军事活动及相关政治、经济、外交、科技、教育活动；

（3）客观方面：违反国防法律法规，严重危害国防利益的行为，表现形式多样，既有作为也有不作为，部分犯罪需在战时实施才构成，侵害对象包括武装部队、军人、武器装备、军事设施等；

（4）犯罪主体：既有自然人也有单位，大部分为一般主体，个别为特殊主体；

（5）主观方面：一般为故意，仅过失损坏武器装备等少数犯罪为过失。

〈注意〉战时是指国家宣布进入战争状态、部队受领作战任务或遭敌突然袭击时，部队执行戒严任务或处置突发性暴力事件时以战时论；

〈易错点〉军人实施战时造谣扰乱军心、战时拒绝逃避服役等行为应以军人违反职责罪论处，不适用危害国防利益罪。

bilibili
考研你终硕
制作

【考点 2：危害国防利益罪的分类】

（1）按战时是否为构成要件分类：不以战时为构成要件的犯罪和以战时为构成要件的犯罪；

（2）不以战时为构成要件的犯罪：阻碍军人执行职务罪、阻碍军事行动罪、破坏武器装备军事设施军事通信罪、过失损坏武器装备军事设施军事通信罪、故意提供不合格武器装备军事设施罪、过失提供不合格武器装备军事设施罪、聚众冲击军事禁区罪、聚众扰乱军事管理区秩序罪、冒充军人招摇撞骗罪、煽动军人逃离部队罪、雇用逃离部队军人罪、接送不合格兵员罪、伪造变造买卖武装部队公文证件印章罪、盗窃抢夺武装部队公文证件印章罪、非法生产买卖武装部队制式服装罪、伪造盗窃买卖非法提供非法使用武装部队专用标志罪；

（3）以战时为构成要件的犯罪：战时拒绝逃避征召军事训练罪、战时拒绝逃避服役罪、战时故意提供虚假敌情罪、战时造谣扰乱军心罪、战时窝藏逃离部队军人罪、战时拒绝故意延误军事订货罪、战时拒绝军事征收征用罪。

〈示例〉按侵害对象可分为：危害作战和军事行动的犯罪、危害国防物质基础的犯罪、危害国防管理秩序的犯罪、危害武装力量建设的犯罪；

〈注意〉预备役人员只能构成战时拒绝逃避征召军事训练罪的主体，征兵工作人员才能构成接送不合格兵员罪的主体。

第二节 阻碍军人执行职务罪

【考点 1：阻碍军人执行职务罪】

（1）概念：非军职人员以暴力威胁方法阻碍军人依法执行职务的行为；

（2）构成特征：客体为军人正常执行职务活动，违反《国防法》第 56 条规定；客观方面必须使用暴力威胁方法且发生在军人执行职务之时；主体为除军人外的自然人；主观方面为直接故意；

（3）犯罪对象：解放军、武警部队现役人员及执行军事任务的预备役人员和其他人员；

（4）罪名区分：与妨害公务罪在客体、对象、主体方面不同；与扰乱社会秩序罪在客体、对象、手段、结果要求方面不同；与阻碍军事行动罪在行为方式、结果要求方面不同；

（5）既遂标准：行为犯，实施暴力威胁阻碍行为即构成既遂；罪数处理按想象竞合犯从一重处断；

（6）法定刑：3 年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金；

〈注意〉阻碍行为必须发生在军人依法执行职务之时，之前或之后均不构成本罪；

〈对比〉军人犯此罪按《刑法》第 426 条阻碍执行军事职务罪定罪处罚，非按本罪处理；

〈案例〉"其他人员"包括军队武警机关部队院校医院基地仓库等单位工作人员及临时征用受委托执行军事任务的地方人员；

第三节 破坏武器装备、军事设施、军事通信罪

【考点 1：破坏武器装备、军事设施、军事通信罪的构成与处罚】

（1）犯罪概念：故意破坏武器装备、军事设施、军事通信的行为；

（2）客体要件：侵犯军队战斗力的物质保障，具体指武器装备、军事设施的使用效能和军事通信保障秩序；

（3）客观要件：实施破坏武器装备、军事设施、军事通信的行为，包括一切使其效用丧失或减弱的行为，既可作为也可不作为；

（4）主体要件：一般主体，已满 16 周岁、具有刑事责任能力的自然人；

bilibili 考研你终硕 制作

（5）主观要件：故意，明知会产生破坏危害结果仍希望或放任其发生，过失不构成本罪；

（6）罪名竞合处理：破坏军事通信同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；

（7）刑罚配置：处 3 年以下有期徒刑、拘役或管制；破坏重要设施的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑；情节特别严重的，处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑；

（8）从重情节：战时犯本罪的，从重处罚；

〈注意〉不论破坏行为造成何种后果，只要破坏的是部队的武器装备、军事设施、军事通信，都不能认定为放火罪、爆炸罪、盗窃罪、故意毁坏财物罪等，均应以本罪论处；

〈案例〉情节特别严重的情形：造成重要军事通信中断影响作战任务；造成抢险救灾等任务通信中断致死亡 3 人以上、重伤 10 人以上或财产损失 100 万元以上；破坏重要军事通信 3 次以上；

〈对比〉盗窃军事通信线路设备不构成盗窃罪但破坏军事通信的按本罪处罚；侵入军事通信计算机系统未造成破坏按非法侵入计算机信息系统罪处罚，造成破坏的按较重罪名处罚；

bilibili 考研你终硕 制作

第四节 接送不合格兵员罪

【考点 1：接送不合格兵员罪】

（1）犯罪概念：征兵工作人员在征兵工作中徇私舞弊，将不符合条件的应征公民接送进部队，情节严重的行为；

（2）犯罪客体：复杂客体，即我国兵役制度和部队兵员素质体系；影响正常征兵工作，削弱部队战斗力；

（3）犯罪客观方面：必须同时具备三个条件：发生在征兵工作中；有徇私舞弊接送不合格兵员行为；情节严重。"接送"广义理解，包括从兵役登记到检疫合格的整个过程；

（4）犯罪主体：特殊主体，征兵工作人员，包括地方人民武装部门征兵人员、征兵部队人员和其他依法负有协助征兵职责的人员；

（5）犯罪主观方面：故意，行为人明知是不合格兵员仍接送入伍，既可直接故意也可间接故意；

（6）罪与非罪界限：必须同时具备"徇私舞弊"和"接送不合格兵员"且"情节严重"；缺少任一要件不构成犯罪；

（7）与玩忽职守罪区别：本罪主观为故意、玩忽职守罪为过失；本罪属情节犯、玩忽职守罪属结果犯；本罪主体范围更窄；

（8）刑罚：处 3 年以下有期徒刑或拘役；造成特别严重后果的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑；

〈注意〉立案追诉标准：接送不合格特种条件兵员 1 名以上或普通兵员 3 名以上；发生在战时；造成严重后果；其他情节严重情形；

〈易错点〉以下情形不构成犯罪：仅徇私舞弊但未接送不合格兵员；仅接送不合格兵员但未徇私舞弊；兵员虽造成后果但非征兵中不合格；未达情节严重程度；

〈对比〉与其他徇私舞弊犯罪区别：同类客体为国防利益 vs 国家管理活动；犯罪对象为不合格兵员 vs 不合格公务员、学生等；主体为征兵工作人员 vs 国家机关工作人员；

bilibili
考研你终硕
制作